第四章 犯罪概念与犯罪构成

第一节 犯罪概念

【考点 1：犯罪概念的界定模式】

（1）犯罪的_____：仅基于法律特征定义犯罪，强调"刑法之明定"，体现罪刑法定原则；

（2）犯罪的_____：从犯罪本质给犯罪下定义，揭示行为被规定为犯罪的内在原因；

（3）犯罪的_____：既强调实质概念又注重形式概念，同时揭示犯罪的本质特征和法律特征；

〈案例〉1810 年《法国刑法典》第 1 条：法律以违警刑处罚之犯罪，称为违警罪；法律以矫正刑处罚之犯罪，称为轻罪；法律以身体刑处罚之犯罪，称为重罪；

〈引述〉德国刑法学家宾丁认为，犯罪即违反刑事制裁法律的行为；法国刑法学家盖洛认为，犯罪乃由事先制定的法律以刑罚相威胁和禁止的行为；

〈时序〉1922 年《苏俄刑法典》第 6 条规定威胁苏维埃制度基础的危害社会行为为犯罪；1958 年《苏联刑事立法纲要》采用混合概念界定犯罪；

考研你终硕 制作

【考点 2：我国刑法犯罪概念】

（1）《刑法》第____条规定：一切危害国家主权等行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪；

（2）我国犯罪定义：严重危害社会，触犯刑法并应受_____的行为；

（3）属于_____类型，既揭示社会危害性的本质特征，又强调应受刑罚处罚的法律特征；

【考点 3：犯罪的三个基本特征】

（1）具有严重_____：犯罪最本质、最基本的特征，是犯罪的实质内容；

（2）具有_____：社会危害性的法律表现，是犯罪与一般违法行为相区别的重要特征；

（3）具有_____：前两个特征的必然法律后果，是犯罪行为区别于其他违法行为的重要特征；

〈注意〉三个特征紧密结合、有机联系，都是任何犯罪必然具备的，缺一不可；

〈易错点〉不应受刑罚惩罚（行为不构成犯罪）与不需要刑罚惩罚（构成犯罪但免予处罚）是两个不同概念；

【考点 4：社会危害性的具体内容】

（1）定义：行为对刑法所保护的_____造成或可能造成损害的特性；

（2）判断标准：情节显著轻微危害不大的不认为是犯罪，社会危害性达到是犯罪与其他违法行为的根本区别；

（3）影响因素：行为侵犯的____、行为的手段后果及时间地点、行为人情况及主观因素；

〈示例〉殴打他人造成轻微伤害的，不能构成故意伤害罪；危害国家安全罪比一般犯罪社会危害性更大；

〈注意〉要用历史、发展、全面的观点看问题，社会条件变化可能导致对行为社会危害性评判的变化；

【考点 5：刑事违法性的特点】

（1）犯罪是触犯_____的行为，是最严重的违法行为；

（2）触犯刑事法律是构成犯罪的____，没有触犯刑法即便有严重社会危害性也不能以犯罪论处；

（3）刑事违法性是_____和客观因素的统一；

〈示例〉小偷小摸属违反治安管理处罚法的行为；盗窃数额较大或多次盗窃等才构成盗窃罪；

〈注意〉严重社会危害性是刑事违法性的基础，刑事违法性是社会危害性在刑法上的表现；

第二节 犯罪构成

【考点 1：犯罪构成理论的发展与模式】

（1）犯罪构成起源于拉丁文 corpusdelicti，_____德国学者克莱因引入德国译为 Tatbestand；

（2）20 世纪初贝林格创立系统构成要件理论，将犯罪成立条件确定为_____，后被迈耶简化为构成要件符合性、违法性、有责性三阶层；

（3）三种主要模式：德日_____构成要件理论、英美双层次犯罪成立理论、苏联四要件犯罪构成理论；

〈时序〉1796 年克莱因引入 corpusdelicti 概念→19 世纪初费尔巴哈用于实体法→20 世纪初贝林格创立系统理论→1915 年迈耶完成三阶层架构；

〈对比〉三阶层：构成要件符合性-违法性-有责性递进；双层次：犯罪本体要件+责任充足要件；四要件：犯罪客体-客观方面-主体-主观方面耦合；

【考点 2：我国犯罪构成理论争议及发展】

（1）我国通行_____犯罪构成理论，脱胎于_____，20 世纪 50 年代初引进并发展；

（2）近年争议包括完善模式、直接引进模式、重构模式，其中引进_____最具代表性；

（3）四要件理论具有历史合理性、现实合理性和内在合理性，在立法司法实务界占_____；

〈注意〉四要件理论虽有瑕疵但不足以颠覆其通说地位；三阶层理论也有缺陷，在大陆法系国家未占绝对优势；

bilibili 考研你终硕 制作

【考点 3：犯罪构成的概念与特征】

（1）犯罪构成是刑法规定的，决定某种行为_____及其程度，为该行为构成犯罪所必须具备的一切_____和_____的有机统一整体；

（2）犯罪概念与犯罪构成是_____的关系：犯罪概念是前提基础，犯罪构成是具体化；

（3）三大特征：_____（体现罪刑法定原则）、_____（对社会危害性具有决定意义）、_____（主客观要件有机统一）；

〈示例〉盗窃罪构成要件：侵犯公私财产所有权；盗窃行为且数额较大或多次等；已满 16 周岁有责任能力；直接故意且非法占有目的；

【考点 4：犯罪构成的分类】

（1）按要件繁简：_____（要素均单一）与_____（复合的和择一的）；

（2）按犯罪形态：_____（单独犯既遂状态）与_____（预备犯、未遂犯、共犯等）；

（3）按危害程度：_____、加重犯罪构成、减轻犯罪构成；

〈示例〉复合构成：强奸罪需暴力胁迫+奸淫行为；择一构成：走私淫秽物品罪目的可为"牟利"或"传播"；

〈注意〉择一构成只要具备可选要素之一即可成立，同时具备多个仍为一罪；

【考点 5：犯罪构成的意义】

（1）实现和维护_____，防止罪刑擅断；

（2）对刑事司法实践的_____：区分罪与非罪、此罪与彼罪、正确裁量刑罚；

（3）为司法实践中准确认定犯罪提供明确具体的_____；

bilibili
考研你终硕
制作